

1505489-18.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... conhecidos dos meios policiais por tráfico, roubo e furto. A vítima não reconheceu o acusado Daniel, sendo a confissão o que liga ele ao delito.

O réu José Ricardo Eugênio de Souza, interrogado, negou os fatos. Disse que estava em casa, não participou do assalto e não conhece Daniel Barbosa da Silva. Por fim, disse não ter como afirmar se participou porque era usuário de drogas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1505489-18.2019.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505489-18.2019.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A SER APURADO e outros

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

DANIEL BARBOSA DA SILVA e JOSÉ RICARDO EUGÊNIO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal, porque, 3 de outubro de 2018, por cerca de 21h09min., na Avenida João Martins Coelho, nº 2155, nesta cidade e comarca, os denunciados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida por meio de emprego de arma de fogo, R\$100,00 (cem reais), pertencentes à empresa-vítima "Grande Marília", representada por Adriano Aparecido da Silva.

A denúncia foi recebida em 15/10/2019 (fl. 36). Os réus foram citados (fl. 78 e fl. 87) e apresentaram resposta escrita às fls. 94/96. Em audiência de instrução, realizada em 10/11/2020, foram ouvidas as testemunhas em comum (fls. 141/142). Em continuação, em 26/1/2021, os réus foram interrogados (fls. 164/165).

Em alegações finais (fls. 170/176), o Ministério Público se manifestou pela procedência da ação. No tocante à dosimetria da pena, apontou a comprovação da

causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo e ao concurso de pessoas. Além disso, em função do envolvimento de ambos os réus com crimes, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, na segunda fase presente a agravante da reincidência e na terceira fase as causas de aumento, com fixação do regime fechado.

A Defensoria Pública, por sua vez, às fls. 183/191, requereu a absolvição em razão da ausência de provas, vez que as informações constantes limitam-se àquelas colhidas na fase administrativa, ou seja, a confissão do réu Daniel na Delegacia de Polícia e a ausência de reconhecimento do réu José Ricardo em Juízo. Ainda pugnou pelo afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, com fixação da pena base no mínimo legal para ambos os acusados, na segunda fase o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao acusado Daniel e, por fim, regime inicial mais abrandado.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

A existência material do crime de roubo restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de reconhecimento pessoal (fl. 10), foto de tatuagem (fl. 22), pelo relatório de investigação (fls. 23/24), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 28/29) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa, contudo recai somente sobre o acusado José Ricardo Eugênio de Souza.

A testemunha Pedro Roberto Zakabi, policial civil, disse que após tomar conhecimento do delito, entrou em contato com a vítima que relatou que dois indivíduos entraram no ônibus que conduzia e, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram R\$76,00. A vítima descreveu que um deles seria alto (aproximadamente um metro e oitenta) magro e possuía uma tatuagem de palhaço no braço esquerdo. O réu José Ricardo foi preso em flagrante delito por outro roubo e, diante de suas características, apresentaram-no para a vítima, que o reconheceu. Posteriormente, o réu Daniel foi conduzido à Delegacia e confessou em seu interrogatório que ele e Ricardo fizeram juntos o assalto ao ônibus circular e que José Ricardo estaria com um simulacro de arma de fogo feito em madeira, sendo subtraídos R\$58,00. Ainda, mencionou que foi obtida imagem da atividade delitiva. O simulacro de arma de fogo não foi apreendido. Os réus eram conhecidos do meio policial pela prática de furtos e roubos.

A testemunha Anderson Serpa Pereira, também policial civil, disse que segundo o boletim de ocorrência, dois indivíduos entraram em um ônibus, anunciaram o assalto, subtraíram um determinado valor e saíram correndo. Um deles portava uma arma de fogo. Afirmou que diante das características fornecidas pela vítima em relação a um deles, que portava a arma de fogo – alto, magro e com uma tatuagem de palhaço no braço –, chamaram-na para reconhecer o réu José Ricardo, preso em flagrante por outro roubo. A vítima reconheceu o réu. Posteriormente, o réu Daniel foi apresentado na DIG, suspeito de ser o comparsa de José Ricardo. Ele afirmou que participou do roubo com José Ricardo, mas se recusou a fornecer outras informações quando estava na Penitenciária. A arma não foi apreendida. Os réus são conhecidos dos meios policiais por tráfico, roubo e furto. A vítima não reconheceu o acusado Daniel, sendo a confissão o que liga ele ao delito.

O réu José Ricardo Eugênio de Souza, interrogado, negou os fatos. Disse que estava em casa, não participou do assalto e não conhece Daniel Barbosa da Silva. Por fim, disse não ter como afirmar se participou porque era usuário de drogas e álcool na época.

O réu Daniel Barboza da Silva negou os fatos, disse que não praticou o crime. Declarou que na Delegacia não falou nada, só assinou o papel que lhe entregaram e que os policiais queriam imputar-lhe mais um delito.

Em relação ao réu Daniel, com razão a Defensoria Pública. Conquanto as informações coligidas na fase policial fossem suficientes para embasar o oferecimento da denúncia, não foram reproduzidas em Juízo de forma a sustentar o decreto condenatório.

Como visto, a prova da autoria está baseada somente na confissão extrajudicial do acusado, como afirmado pelos próprios policiais, não havendo nenhum outro elemento capaz de comprovar sua participação no delito de roubo.

Remanescendo fundadas dúvidas quanto a sua participação na empreitada delitiva, é de rigor a absolvição.

Já no que diz respeito ao acusado José Ricardo, em que pesem os argumentos defensivos, a prova testemunhal, aliada à prova documental, demonstram a materialidade delitiva e a autoria do crime de roubo majorado e ele atribuído.

Outrossim, o relato coerente dos policiais civis tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, afirmando com veemência que a vítima reconheceu o réu, apontando características físicas e a tatuagem de palhaço no braço esquerdo, não deixam margem para dúvidas.

A par disso, as afirmações da vítima na fase extrajudicial e o reconhecimento pessoal que fez do réu José Ricardo trazem mais veracidade aos depoimentos dos policiais, havendo convergência especialmente em relação à tatuagem.

Aliás, não constam irregularidades no reconhecimento efetuado, até porque as formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem mera recomendação, e não imposição, devendo ser observadas "se possível" (inciso II). Além disso, o procedimento realizado em sede policial foi precedido de descrição das características do acusado para que então fosse submetido ao reconhecimento pela vítima.

Finalmente, a negativa do réu ficou isolada no contexto probatório.

Deverá incidir a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I. É certo que arma de fogo não foi apreendida. Contudo, os policiais civis reproduziram em Juízo que houve a utilização de um simulacro de arma de fogo para exercer a grave ameaça e garantir a subtração.

Cumprе registrar que, conforme jurisprudência consagrada, não seria necessária a apreensão de arma e nem a sua submissão à perícia para que se pudesse reconhecer a majorante. Acerca da desnecessidade de apreensão ou perícia de arma em caso de roubo qualificado pelo seu emprego, a jurisprudência é segura e nesse sentido, julgado do Supremo Tribunal Federal: "O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS)". (HC n.º 106456, Rel. Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, DJe. 17.04.2013).

Em relação à causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, prevista no § 2º, inciso II, não há dúvida quanto a sua configuração, haja vista terem sido dois indivíduos a praticar a ação delitiva e, pelo apurado, com divisão de tarefas, ou seja, enquanto um intimidou a vítima, o outro subtraiu o dinheiro. Tal fato restou confirmado em Juízo pelo policiais civis, pois foi no sentido de localizar dois

indivíduos que empreenderam diligências e confrontaram informações.

Comprovada, assim, a prática pelo réu José Ricardo do fato tipificado no artigo 157, §2º, incisos II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de roubo, o artigo 157, "caput", do Código Penal prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, com base no artigo 59 do Código Penal e considerando os maus antecedentes do réu José Ricardo (processo nº 0000104-37.2015.8.26.0593 da 3ª V.C. de Marília – trânsito em julgado em 20/4/2017 – fls. 67/69) fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. A culpabilidade – entendida não só como fundamento e limite da pena, mas também como reprovação ao agente pelo delito cometido – não ultrapassa o normal desvalor do roubo, pois cometido em circunstâncias e com consequências que não se revelam exageradas. Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, incide em relação ao réu a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), qual seja, a condenação nos autos nº 0060366-98.2013.8.26.0050 da 22ª V.C da Barra Funda, transitada em julgado em 12/1/2015 – fls. 67/69), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, resultando em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição de pena. Contudo, verifico estarem presentes duas causas de aumento de pena, sendo a primeira o concurso de agentes e a segunda o uso de arma de fogo. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, possibilita que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena. A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). - Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. - Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, §

2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Nesta esteira, considerando as particularidades do caso, entendo suficiente a aplicação apenas da majorante do emprego de arma de fogo, contida no artigo 157, § 2º - A, inciso I, do CP, aumentando em 2/3 a pena, que resulta, para José Ricardo, em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, as quais torno definitiva.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu JOSÉ RICARDO EUGÊNIO DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, bem como ABSOLVO o réu DANIEL BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, da prática do crime tipificado no artigo 157, caput, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que o réu José Ricardo é reincidente, inclusive específico (fl. 67) a pena privativa de liberdade imposta ao acusado será cumprida inicialmente no regime fechado, como medida suficiente para a reprovação e prevenção ao crime hediondo.

Outrossim, inviável a aplicação do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois não há nos autos a comprovação necessária do requisito subjetivo para eventual detração e determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa e a pena é superior a 4 anos (artigo 44, I, do Código Penal). Incabível, ademais, a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), porque ausente o requisito objetivo do artigo 77, "caput", do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de elementos concretos a embasar a necessidade de prisão preventiva, especialmente porque permaneceu solto durante toda a instrução.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal dos sentenciados, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 7 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA